

# Ley 7600: igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

El vocabulario del artículo 2, los principios del Título I, las áreas de acceso que garantiza la ley y las infracciones y sanciones, aplicados a negocios reales.

## Artículo 2

Vocabulario técnico literal

## Títulos I y II

Principios y áreas de acceso

## Título IV

Infracciones y sanciones

Resultado de aprendizaje 3

Reconocer la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, con el fin de actuar en forma ética y responsable, en calidad de ciudadano de la comunidad y el país.

Indicadores de logro

- **Distingue** el vocabulario técnico del artículo 2.
- **Explica** el Título I (y los capítulos 1 a 7 de áreas de acceso).
- **Identifica** los motivos que generan infracciones y sanciones.

Caso guía

La **Soda Doña Ana** remodela su local, quiere contratar a una nueva colaboradora y atiende a clientes con discapacidad. ¿Qué le exige la Ley 7600?

Datos de la ley

| Dato            | Valor                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Número          | Ley <b>7600</b>                                  |
| Publicación     | La Gaceta n.º 102, <b>29-may-1996</b>            |
| Reformas clave  | <b>Ley 9207</b> (2014): artículo 2 y artículo 62 |
| Reglamento      | Decreto 26831-MP                                 |
| Ente rector hoy | <b>CONAPDIS</b> (Ley 9303, 2015)                 |

## Igualdad de oportunidades

«Principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias.»

## Equiparación de oportunidades

«Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las actividades, la información, la documentación así como las actitudes a las necesidades de las personas, en particular de las discapacitadas.»

## Accesibilidad (añadida por Ley 9207)

«Son las medidas adoptadas, por las instituciones públicas y privadas, para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. Estas medidas incluyen también la identificación y eliminación de dichas barreras.»

## Discapacidad (reformada por Ley 9207)

«Condición que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y las barreras debidas a la actitud y el entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.»

### Organización de personas con discapacidad

«Son aquellas organizaciones dirigidas por personas con discapacidad o por sus familiares cuyos fines y objetivos están dirigidos a la promoción y defensa de la igualdad de oportunidades.»

### Ayuda técnica

«Elemento requerido por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía.»

### Servicio de apoyo

«Ayudas técnicas, equipo, recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de educación especial requeridos por las personas con discapacidad para aumentar su grado de autonomía y garantizar oportunidades equiparables de acceso al desarrollo.»

### Necesidad educativa especial

«Necesidad de una persona derivada de su capacidad o de sus dificultades de aprendizaje.»

### Estimulación temprana

«Atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de la maduración.»

Texto literal tomado de la versión vigente publicada (TSE). La ley usa «personas con discapacidad», no «discapacitados» ni «minusválidos».

| Situación                                                    | Término                                          | Por qué                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Doña Ana instala una <b>rampa</b> y baños amplios en la soda | <b>Accesibilidad</b>                             | Medida que elimina una barrera del entorno físico |
| Un cliente usa <b>silla de ruedas</b>                        | <b>Ayuda técnica</b>                             | Elemento que mejora su funcionalidad y autonomía  |
| Un intérprete de <b>LESCO</b> acompaña a un estudiante sordo | <b>Servicio de apoyo</b>                         | Asistencia personal que aumenta su autonomía      |
| La soda ofrece el menú en <b>letra grande</b> y con imágenes | <b>Equiparación de oportunidades</b>             | Ajusta la información a las necesidades           |
| Un CEN-CINAI atiende a un bebé de 2 años con terapia         | <b>Estimulación temprana</b>                     | Atención de 0 a 7 años                            |
| Una asociación de padres defiende derechos                   | <b>Organización de personas con discapacidad</b> | Dirigida por familiares, promueve igualdad        |

Cómo resolver

- 1 Lea la situación y ubique **quién** actúa y **qué** se entrega.
- 2 ¿Es un **objeto**? → ayuda técnica.
- 3 ¿Es **persona, equipo o servicio**? → servicio de apoyo.
- 4 ¿Es una **medida que quita barreras**? → accesibilidad.
- 5 ¿Es un **ajuste** de información o actitudes? → equiparación.

La **discapacidad** surge de la interacción con **barreras**: si quitamos la barrera, aumenta la participación.

Capítulo I · Disposiciones generales (arts. 1–2)

**Art. 1:** declara de **interés público** el desarrollo integral de las personas con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que los demás. **Art. 2:** definiciones.

**Art. 3 · Objetivos de la ley**

- Máximo desarrollo y **participación social**.
- Igualdad de oportunidades en salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación y cultura.
- **Eliminar** cualquier tipo de discriminación.
- Bases jurídicas y materiales para la igualdad de trato.

Capítulo II · Principios fundamentales (arts. 4–13)

| Art.  | Contenido                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Obligaciones del <b>Estado</b> : políticas y servicios accesibles                  |
| 5     | Instituciones y servicios públicos dan <b>ayudas técnicas y servicios de apoyo</b> |
| 6     | <b>Concienciación</b> : prohíbe mensajes que denigren o estereotipen               |
| 7     | <b>Información</b> veraz, comprensible y accesible                                 |
| 8     | Programas con fondos públicos o privados cumplen la ley                            |
| 9–10  | <b>Gobiernos locales y comunidad</b> apoyan la participación                       |
| 11    | La <b>familia</b> apoya una vida digna                                             |
| 12–13 | <b>Organizaciones</b> : 25 % del órgano rector y consulta obligatoria              |

| Cap. | Área                                               | Idea central                                                            |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I    | <b>Educación</b> (arts. 14–22)                     | Acceso oportuno en todos los niveles, públicos y privados               |
| II   | <b>Trabajo</b> (arts. 23–30)                       | Empleo adecuado; el art. 24 define actos de discriminación al contratar |
| III  | <b>Salud</b> (arts. 31–40)                         | Negar o dar peor atención es discriminación                             |
| IV   | <b>Espacio físico</b> (arts. 41–44)                | Construcciones nuevas y remodelaciones accesibles                       |
| V    | <b>Transporte</b> (arts. 45–49)                    | Transporte público adaptado y accesible                                 |
| VI   | <b>Información y comunicación</b> (arts. 50–53)    | Información al público accesible a todos                                |
| VII  | <b>Cultura, deporte y recreación</b> (arts. 54–55) | Espacios accesibles; 20 % de juegos en parques con diseño universal     |

## Nota sobre el programa

El programa pide «Título I, capítulos 1 a 7». En la ley, el **Título I** tiene 2 capítulos y los **7 capítulos de acceso** están en el **Título II**. Aquí se estudian ambos.

## Art. 24 · Discriminación en el trabajo

Usar métodos de selección no adaptados, pedir requisitos adicionales a los de otros aspirantes o **no contratar a una persona idónea** por su discapacidad.

Título III: acciones (arts. 56–61) · Título IV: procedimientos y sanciones (arts. 62–67).

| Art. | Motivo de la infracción                                                                                                | Sanción                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 62   | Discriminación por discapacidad (distinción, exclusión o preferencia) en trabajo, educación, salud, transporte u otros | Multa de <b>1 salario base</b> = ¢462 200 (2026)                         |
| 63   | Nombramientos, despidos, traslados o ascensos contrarios a la ley                                                      | <b>Anulables</b> ; el funcionario responde por daños                     |
| 65   | Estacionar en espacio exclusivo para personas con discapacidad                                                         | Multa de <b>¢5 000</b> (monto original de la ley)                        |
| 66   | Transporte público que incumple el acceso                                                                              | <b>¢10 000 a ¢30 000</b> ; 3 meses para corregir o se suspende la unidad |
| 67   | Construcciones que incumplen accesibilidad                                                                             | Corregir a su costo; <b>no se dan o se suspenden permisos</b>            |

Art. 64 · Procedimiento

Los hechos se determinan con el procedimiento ordinario de la **Ley General de la Administración Pública** y la jurisdicción contencioso-administrativa.

El art. 62 fue reformado por la **Ley 9207** (2014) para usar el salario base. Las multas de los arts. 65 y 66 conservan montos de 1996; hoy el estacionamiento indebido también lo sanciona la **Ley de Tránsito 9078: verificar monto vigente**.

Las denuncias se presentan ante la institución competente, la **Defensoría de los Habitantes** o el **CONAPDIS**.

## Caso 2 · Contratación en la soda

Doña Ana entrevista a Karla, cocinera con experiencia que usa silla de ruedas. La descarta solo por su discapacidad.

- Capítulo II, **Trabajo**; acto de discriminación del **art. 24**.
- Sanción: **art. 62**, multa de 1 salario base = **¢462 200**.
- Lo correcto: adaptar el puesto (mesa de trabajo a su altura).

## Caso 3 · Autobús sin rampa

La empresa Transportes Mercedes mantiene una unidad sin rampa ni espacio para sillas de ruedas.

- Capítulo V, **Transporte** (art. 45).
- Sanción: **art. 66**, ¢10 000 a ¢30 000; **3 meses** para corregir o se suspende la unidad.

## Caso 4 · Remodelación del local

La soda amplía su local, abierto al público, con una entrada de dos gradas y sin rampa.

- Capítulo IV, **Espacio físico** (art. 41): toda remodelación de un espacio de uso público debe ser accesible.
- Sanción: **art. 67**: corregir a su costo; la municipalidad **no da o suspende el permiso**.

## Relación con el RTS

Un negocio pequeño también cumple la Ley 7600: la rampa y los ajustes son **inversión** del negocio y se registran en la contabilidad como mejoras al local.

| Situación                                                                     | Respuesta                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Un lector de pantalla en la computadora de un cajero ciego                 | <b>Ayuda técnica</b>                              |
| 2. Un colegio privado rechaza a un estudiante con discapacidad                | Cap. I Educación; <b>art. 62</b> , multa ¢462 200 |
| 3. Una clínica atiende después y con menor calidad a una persona sorda        | Cap. III Salud (art. 31); <b>art. 62</b>          |
| 4. La página web de una municipalidad no se puede leer con lector de pantalla | Cap. VI Información (art. 50)                     |
| 5. Un parque nuevo sin juegos de diseño universal                             | Cap. VII (art. 54): mínimo <b>20 %</b>            |
| 6. Un anuncio que se burla de una persona con discapacidad                    | Principio de <b>concienciación</b> , art. 6       |

## Para resolver

Recorra su colegio o un comercio cercano. Anote **tres barreras** y, para cada una, el **capítulo** de la ley que aplica y una solución.

## Vocabulario

Explique con sus palabras la diferencia entre **igualdad** y **equiparación** de oportunidades, usando un ejemplo de un negocio.

## Para recordar

- 1 Ley 7600 (1996), reformada por la **Ley 9207** (2014).
- 2 Art. 2: igualdad, equiparación, accesibilidad, discapacidad, ayuda técnica, servicio de apoyo y más.
- 3 Título I: interés público, objetivos y **principios** (arts. 1–13).
- 4 Título II: **7 áreas** de acceso: educación, trabajo, salud, espacio físico, transporte, información y cultura.
- 5 Discriminar = multa de **1 salario base** (art. 62).

**₡462 200**

multa art. 62 en  
2026

**7**

áreas de acceso

**3 meses**

para corregir  
buses

## Ética profesional

Como técnico en Contabilidad, usted asesora negocios: incluir la **accesibilidad** en el presupuesto también es asesorar bien.

Siguiente tema (RA 4): **Marco Nacional de Cualificaciones.**